

1500119-23.2021.8.26.0333

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO

Comarca: Macatuba

Foro: Foro de Macatuba

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... fomentando outros delitos graves, tais como tráfico de drogas, delitos patrimoniais e crimes contra a pessoa, como anteriormente dito.

Ainda, o crime do artigo 28 de lei de drogas foi justamente previsto para a pequena quantidade e desde que o portador a utilize para consumo próprio. Caso contrário haveria enquadramento no crime de tráfico de drogas.

Acresça-se que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Macatuba

Foro de Macatuba

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sergipe, 136, Macatuba-SP - cep 17290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1500119-23.2021.8.26.0333 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500119-23.2021.8.26.0333

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3063919/2021 - DEL.POL.MACATUBA, 19400707 - DEL.POL.MACATUBA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MARLON DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei n. 9.099/1995.

Fundamento e Decido.

Marlon dos Santos, qualificado às fls. 01/02, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia no dia 07 de julho de 2021, por volta das 10h00min, na Rua Plínio de Campos Melo 170, Jardim Santa Rita, nesta cidade e comarca de Macatuba-SP, teria trazido consigo, para consumo pessoal, 01 porção de cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 1,58 gramas, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência de fls. 01/02, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo definitivo de entorpecentes de fls. 14/16 e pela prova oral colhida.

A autoria é igualmente inconteste e recai sobre o acusado.

A testemunha Renato de Camargo, policial civil, ouvido em juízo, disse que se dirigiu até Macatuba para cumprir mandado de busca em relação a um delito de roubo. Durante as buscas, foi localizada uma porção de maconha com o acusado. Este, por sua vez, admitiu a propriedade do entorpecente. Questionado, a testemunha asseverou que o acusado disse que a droga se destinava ao consumo.

O réu, ao ser interrogado, confessou os fatos. Confirmou que a droga encontrada era de sua propriedade e se destinada ao consumo. Esclareceu que é solteiro, possui uma filha de 9 (nove) anos, que mora com a mãe e não tem problemas de saúde. Ainda, que não é portador de deficiência ou possui problemas de saúde grave. Encontra-se trabalhando como servente de pedreiro, ganhando diária de cerca de R\$ 70,00.

Esclareceu que é mecânico e viaja por contrato, ganhando cerca R\$ 3.000,00 mês quando contratado. Disse que estudou até o primeiro colegial e que faz uso de maconha desde os 13 anos. Contou que não fez tratamento e que possui interesse em parar com o consumo de drogas. Por fim, disse que já foi processado anteriormente. Importante enfatizar que o depoimento do policial é digno de fé pública.

Relembre-se que os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, notadamente, quando suas afirmações estão de acordo com o acervo probatório e livre de quaisquer suspeitas de parcialidade, senão vejamos:

(...) II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...)” (STJ, HC 404507 / PE HABEAS CORPUS 2017/0146497-9, Rel. Min. Felix Fischer, 5º Turma, data de julgamento 10.04.2018, DJe 18.04.2018).

APELAÇÃO Furto tentado Artigo 155, “caput”, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada na r. sentença condenatória Autoria e Materialidade comprovadas Palavra do representante da empresa-vítima Palavra dos policiais militares Validade - Precedentes Confissão - Condenação mantida - Pena - Dosimetria Reprimenda aplicada de forma apropriada Regime inicial aberto Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP, Apelação nº 0005568-02.2013.8.26.0047, Rel. Des. Silmar Fernandes, 9ª Câmara de Direito Criminal, data de julgamento 21.02.2019) .

Ademais, a palavra do policial foi corroborada pela confissão do réu, o qual admitiu, tanto na fase administrativa (fl. 07) quanto em juízo, que a droga localizada e apreendida lhe pertencia e era para consumo próprio.

Outrossim, o laudo pericial de fls. 14/17 atesta que a droga encontrada com o réu era maconha.

A quantidade de drogas localizada com o réu é pequena e vai ao encontro de sua manifestação que é usuário de entorpecentes.

Ademais, é cediça a repercussão geral (Tema 506) no “leading case” Re 635.659/SP sobre a discussão da constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, que ainda pende de julgamento. Todavia, não há decisão das Cortes Superiores de suspensão dos feitos.

Deve-se, ainda, enfatizar que a legislação brasileira não descriminalizou o transporte de drogas para consumo. Anote-se que o artigo 28 vem inserido no “Capítulo III” – Dos Crimes e das Penas na Lei nº 11.343/2006. A ausência de previsão legislativa de pena privativa de liberdade para o delito em tela somente demonstra que o legislador procurou uma descaracterização.

Ademais, embora o uso de drogas implique em uma autolesão, não é verdade que só

agrider ao usuário. A utilização de entorpecentes propicia uma nefasta rede de tráfico de drogas, a qual leva a propagação de inúmeros outros delitos. Logo, o ato de usar drogas não lesiona apenas ao agente, mas se expande e atinge a sociedade como um todo, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade, ao menos, até que se fixe nova regra com a decisão em repercussão geral mencionada. Também não merece o delito ser considerado insignificante.

É assente nos Tribunais que a aplicação do princípio da insignificância deve respeitar quatro requisitos, a saber: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica.

O delito em tela descumprer cabalmente o requisito da ausência de periculosidade social da ação, porquanto a utilização de entorpecentes instiga a grave criminalidade, fomentando outros delitos graves, tais como tráfico de drogas, delitos patrimoniais e crimes contra a pessoa, como anteriormente dito.

Ainda, o crime do artigo 28 de lei de drogas foi justamente previsto para a pequena quantidade e desde que o portador a utilize para consumo próprio. Caso contrário haveria enquadramento no crime de tráfico de drogas.

Acresça-se que o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Desta feita, a pequena quantidade de drogas não enseja o reconhecimento do princípio da bagatela. A propósito esta é o entendimento atual dos Tribunais:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESNECESSIDADE.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.

- Consoante a jurisprudência desta Corte, a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja a suspensão do julgamento dos recursos especiais no STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Resp 1536671 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2015/0134877-1, Min. Ericson Marinho, 6ª Turma, data de julgamento 25.08.2015, DJe 15.09.2015).

Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença que desclassificou a conduta do réu para o art. 28 da Lei 11.343/06 - Recurso defensivo buscando a absolvição do crime de 'tráfico de entorpecentes' e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal com o reconhecimento do 'princípio da insignificância', a fixação da pena-base no patamar mínimo, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Falta de interesse de agir - Preliminar arguida em sede de contrarrazões que não merece acolhimento - Apelação interposta que, apesar de ter pleiteado a absolvição do 'crime de tráfico', delito pelo qual o réu sequer foi condenado, também requereu o reconhecimento do 'princípio da insignificância' quanto ao crime de porte de drogas para consumo pessoal - Interesse recursal que se faz presente neste tópico.

Ausência de recurso Ministerial. Mérito - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Apreensão de 03 porções de crack, com peso aproximado de 8,49 gramas - Impossibilidade de absolvição pelo crime de tráfico de drogas, haja vista que o réu não foi condenado por tal delito - Acusado que, interrogado em juízo, afirmou que as drogas apreendidas na sua casa lhe pertenciam e se destinavam ao seu próprio consumo - Depoimentos seguros dos Policiais Militares confirmando a localização de entorpecentes na residência do réu - De rigor a manutenção da condenação pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal. 'princípio da insignificância' - Impossibilidade de reconhecimento - Trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Dosimetria - Pena de comparecimento a programa ou curso educativo sobre os efeitos deletérios do consumo de drogas, pelo prazo de 05 meses, que não comporta reparos. Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. (TJSP,

Apelação nº 0008886-23.2017.8.26.0024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ely Amioka, julgada 21.02.2019).

Por derradeiro, como já fundamentado alhures, não houve comprovação nos autos que o acusado era inimputável, inviabilizando a internação para tratamento.

A mera utilização de drogas não enseja a inimputabilidade do agente. Ademais, como já salientado, não houve qualquer demonstração que o uso de drogas decorreu de caso fortuito ou força maior.

De rigor, portanto, a condenação do acusado.

Passo a dosimetria da pena.

Verifico que o réu é reincidente (Processo 0000007-31.2014.8.26.0574 – fl. 24). Por outro lado, confessou o delito. Desse modo compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, razão pela qual fixo em seu desfavor a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MARLON DOS SANTOS, qualificado às fls. 01/02, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por estar incurso no artigo 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.

Sem custas nesta fase.

Diante da inaplicabilidade da prisão privativa de liberdade, o réu poderá recorrer em liberdade.

Arbitro os honorários da advogada do acusado, Dra. Eliane de Souza Pires, OAB/SP nº 440.736, no máximo previsto no Convênio OAB/Defensoria Pública para a espécie da ação. Expeça-se certidão nos termos do convênio.

Com o trânsito em julgado oficie-se: a) ao IIRGD; b) à Justiça Eleitoral para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) para destruição das amostras de drogas; d) intime-se o réu para restituição do aparelho celular apreendido perante a Delegacia de Polícia; e) voltem os autos conclusos para designação de audiência de advertência.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Macatuba, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA